

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DO  
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA  
[xxxxxxxxxxxxxx] -- ESTADO [xxxxxxxxxxxxxxxxxx]

SEGURADO ESPECIAL  
INSTRUMENTOS RATIFICADORES EM  
NOME DO CÔNJUGE PARA CADA  
METADE DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA  
DE VÍNCULOS URBANOS NO CNIS.  
EXTENSÃO DO INSTRUMENTO  
RATIFICADOR AO GRUPO FAMILIAR.  
OFÍCIO-CIRCULAR 46/19. PORTARIA  
990/22

*[MARIA DA SILVA]*

**AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE  
APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL**  
(

**SOCIAL** *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO*

**I -- DOS FATOS**

**I.a) Do histórico de vida, dados do grupo familiar e do trabalho rural**

**Atualmente RESIDE no Sítio [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx],  
Linha xxxxxxxxx, Km xxx, Castanheira, Mato Grosso.**

- 
- 
- 
- 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## **SUBSISTÊNCIA**

**I.b) Da situação específica da parte autora e necessidade de uso de documentos em nome do cônjuge**

*zerado*

por força do disposto no ITEM  
 III, do ITEM "7", do Ofício-Circular nº 46 DIRBEN/INSS, de 13 de setembro  
 de 2019 §3º, do art. 93, da PORTARIA 990/22

**INDEFERIDO**

**INSS**

**Eis o motivo do ingresso da presente ação.**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

### I.c) Da comprovação do trabalho rural (instrumentos ratificadores dos períodos rurais em nome do cônjuge)

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |                             |
|  |  |  | <a href="#">ACESSE AQUI</a> |
|  |  |  | <a href="#">ACESSE AQUI</a> |
|  |  |  |                             |
|  |  |  |                             |
|  |  |  |                             |
|  |  |  |                             |

## II -- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

*carência* *qualidade de segurado especial*

[55 anos de idade em 22/01/2010]

[174 meses de carência, isto é, 14 anos e 06 meses]

[DER, em 15/07/2015]

### II.a) Da possibilidade de uso de documentos em nome do cônjuge para comprovação da qualidade de segurado especial

**§3º, do art. 93, da PORTARIA 990/22**

*"(...) § 3º Quanto à extensão do instrumento ratificador em relação ao grupo familiar:*

*I - considerando o contido no § 2º, **todo e qualquer instrumento ratificador vale para qualquer membro do grupo familiar**, [devendo o titular do documento possuir condição de segurado especial no período pretendido], caso contrário a pessoa interessada deverá apresentar documento em nome próprio".*

**ITEM III, do ITEM "7", do Ofício-Circular nº 46 DIRBEN/INSS, de 13 de setembro de 2019**

**II.b) Da nova dinâmica normativa comprobatória da qualidade de segurado especial e instrumentos ratificadores apresentados**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**INEXISTEM VÍNCULOS**

**URBANOS**

**II.c) Da nova dinâmica normativa comprobatória da qualidade de  
segurado especial**

membros do grupo familiar incluindo aqueles em nome de

### III -- DOS PEDIDOS

Isto posto

**GRATUIDADE DA JUSTIÇA**

**CITAÇÃO INSS**

**TUTELA ANTECIPADA**  
*fumus boni iuris periculum in mora*

condenação do INSS na obrigação de  
fazer consistente na implantação da  
**APOSENTADORIA POR IDADE AO TRABALHADOR  
RURAL** em nome da parte autora  
[desde a DER, em 15/07/2015]

condenação do INSS na obrigação de pagar

admitidos meios de prova legalmente

**conciliação/mediação**

*reais*

*trinta e cinco mil*